

1500872-75.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2034470/2020 - 01º D.P. INDAIATUBA, 9881301 - 01º D.P. INDAIATUBA, 535/19/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2034470 - 01º D.P. INDAIATUBA, 535/19/931 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500872-75.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500872-75.2020.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2034470/2020 - 01º D.P. INDAIATUBA, 9881301 - 01º D.P. INDAIATUBA, 535/19/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2034470 - 01º D.P. INDAIATUBA, 535/19/931 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Marcelo Fernandes Teixeira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 19h42min, na Rua Jose Carlos Wolf, 1266, Jardim Tancredo Neves, neste Município e Comarca de Indaiatuba-SP, JOÃO MARCELO FERNANDES TEIXEIRA, qualificado a fl. 12, vendeu 1 porção de cocaína, com peso líquido de 0,3 g. (três decigramas), e tinha em depósito mais 12 porções de maconha, com peso líquido de 14,8 g. (quatorze gramas e oito decigramas) e 58 porções de cocaína, com peso líquido de 22,1 g. (vinte e dois gramas e um decigrama), conforme exame químico-toxicológico de fls. 29/32, o fazendo sem autorização legal ou regulamentar. Segundo o apurado, o denunciado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que trazia

consigo 01 porção de cocaína e tinha em depósito outras 58 porções da mesma droga, além de 12 porções de maconha, as quais mantinha sobre um beiral de uma adega próxima. Em determinado momento, ele foi procurado pelo usuário Luiz Gustavo Pereira Sacchi, a quem vendeu a porção de cocaína que trazia consigo, recebendo em troca determinada quantia em dinheiro. Próxima ao denunciado se encontrava, ainda, a pessoa de Keire Rafaela de Jesus.

Ocorreu que, guardas municipais em patrulhamento pelo local indicado, avistaram a tratativa acima narrada, e resolveram pela abordagem dos envolvidos. Ao notar a aproximação da guarnição, o denunciado e Luiz Gustavo tentaram se dispersar, momento em que este dispensou algo ao solo. Em revista pessoal, os guardas encontraram a quantia de R\$170,00 em notas fracionadas em poder do denunciado. Após direcionarem-se até onde Luiz Gustavo havia dispensado algo, verificaram tratar-se da porção de entorpecente recém-adquirida. Com Keire, por sua vez, nada de ilícito foi localizado.

Ainda durante a abordagem, os guardas civis receberam informação anônima indicando que um casal, com características e vestimentas semelhantes às do denunciado e de Keira, estaria praticando o tráfico de drogas no local, e homiziando os entorpecentes sobre um beiral próximo.

Em buscas pelo local indicado, os agentes públicos encontraram então as demais porções de drogas.

Diante do exposto, denuncio JOÃO MARCELO FERNANDES TEIXEIRA a Vossa Excelência como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e requeiro seja instaurado o processo, nos termos dos artigos 56 e seguintes da referida Lei, notificando-o para apresentar defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da denúncia, citando-o e intimando-o para a instrução, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, prosseguindo-se até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 66. A denúncia foi recebida a fls. 82/83. O réu foi citado a fl. 129. Apresentou defesa prévia a fls. 74/75. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 130/131.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos. Requereu o afastamento do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado, conforme certidões de fls. 48/50, possui diversas condenações. Por fim, requereu o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição. Em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, sendo substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo pericial a fls. 29/32.

III.2 Prova oral

Em depoimento, Luiz Gustavo Pereira Sacchi disse que não comprou drogas do réu. Relatou que estava indo comprar cerveja no momento que foi abordado pelos policiais. Ao avistar os guardas dispensou a porção de entorpecente que possuía no chão e os policiais viram e pediram para ele pegar novamente. Alegou que comprou os entorpecentes pela manhã.

Em depoimento, o GM Marcos Vinicius Ferreira declarou que estava em patrulhamento no local, já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, quando avistaram o réu entregando algo para o Luiz Gustavo Pereira Sacchi. Disse que optaram pela abordagem dos indivíduos e, em revista pessoal, foi encontrado com o réu cerca de R\$ 170,00 em notas trocadas. Com Luiz Gustavo Pereira Sacchi foi encontrado uma porção de cocaína que ele havia dispensado no solo quando avistou os guardas.

Alegou que, após a abordagem, foram informados pelo sistema de vigilância da guarda civil que um casal que possuía as mesmas características do réu e da mulher que foi abordada estariam praticando o tráfico de drogas no local e o acusado estaria guardando os entorpecentes em um beiral, acima de um muro que se localizava ao lado

oposto a rua que realizaram a abordagem. Foram até o local referido e encontraram as porções de drogas destinadas para venda.

Em depoimento, o GM Johnatan Willian dos Reis narrou os fatos no mesmo sentido que seu companheiro de farda.

Em interrogatório, João Marcelo Fernandes Teixeira negou ter cometido o crime.

Disse que estava descendo a rua e o Luiz Gustavo Pereira Sacchi estava subindo a mesma rua e havia uma mulher sentada na calçada. Negou que tenha falado com Luiz Gustavo Pereira Sacchi. Não conhecia a mulher que estava na calçada. Afirmou que estava indo para a casa da sua tia e que o dinheiro que foi encontrado em sua posse era proveniente do seu emprego de pintor. Alegou que não viu os guardas pegando os entorpecentes escondidos.

III.3 Exame da prova

Os guardas civis que atuaram na ocorrência ratificaram os depoimentos apresentados em sede policial, relatando que avistaram o réu entregando algo para Luiz Gustavo Pereira Sacchi. Posteriormente, após abordarem o réu e Luiz Gustavo, constatou-se que seria uma porção de cocaína. Os guardas também informaram que receberam uma denúncia anônima sobre um homem e uma mulher que estariam comercializando entorpecentes no local. Com isso notaram que o acusado detinha as características do homem descrito na notícia. Os indivíduos estariam armazenando os entorpecentes em um muro próximo ao local da abordagem. No muro encontraram 12 porções de maconha e 58 porções de cocaína.

Além disso, o local onde o réu se encontrava é conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes e os guardas observaram o réu entregando a porção de droga para Luiz Gustavo, sendo que, ao avistar os guardas, Luiz Gustavo dispensou ao solo o entorpecente que possuía.

Ademais, havia dinheiro (R\$ 170,00) com o acusado.

Portanto, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 48/50). A quantidade de entorpecente apreendido não justifica pena mínima acima do mínimo. Pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravante. Não há atenuante

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a 01 (um) ano e oito meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO João Fernandes Teixeira à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a

entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es).

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA